

Repubblica **PRESIDENZIALE** o repubblica **PARLAMENTARE?**

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 83 • il Presidente della Repubblica è eletto Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 94 • Il Governo deve avere la fiducia delle Camere.

Il dibattito
intorno a
due modelli
costituzionali

La fine della prima guerra mondiale in Germania, con l'abdicazione del Kaiser e i forti sconvolgimenti politici e sociali che ne seguirono, portò a profondi cambiamenti anche dal punto di vista delle strutture istituzionali.

La **proclamazione della repubblica** (novembre 1918) pose da subito il problema della scelta del modello costituzionale. A questo scopo **vennero convocate, nel gennaio 1919, elezioni per un'Assemblea costituente**, la quale avrebbe avuto il compito di elaborare una nuova Carta che regolasse i rapporti politici e definisse il tipo di repubblica che si intendeva costruire.

I modelli storici e teorici da cui partire erano essenzialmente due:

- la **repubblica parlamentare**: un sistema basato sulla centralità assoluta del Parlamento, unico organismo politico elettivo da cui dipendevano tanto la nomina del presidente della Repubblica quanto quella del governo e del suo Primo ministro (come la Francia della terza repubblica);
- la **repubblica presidenziale**: una forma di governo in cui il capo dello Stato, eletto direttamente dal popolo, era anche capo del governo e non dipendeva per la fiducia dal Parlamento (come gli Stati Uniti).

Di fronte a questa scelta il dibattito fu acceso e si polarizzò tra una destra presidenzialista e una sinistra parlamentarista.

L'Italia, una
repubblica
parlamentare

Il fallimento della Repubblica di Weimar così come la conseguente esperienza del nazismo in Germania e del fascismo in Italia erano chiaramente presenti ai costituenti italiani, quando essi si trovarono a decidere l'ordinamento della nascente repubblica. **Contro il pericolo dell'instaurazione di un nuovo sistema autoritario** fu scartata qualsiasi ipotesi presidenzialista e si decise di istituire una **repubblica parlamentare "pura"**.

L'architettura istituzionale della Repubblica italiana ruota infatti intorno al Parlamento che «si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (articolo 55), i cui membri, in base all'articolo 60, sono eletti per la durata di cinque anni. Le Camere esercitano collegialmente la **funzione legislativa**, nonché quella di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di infanzia. Soprattutto esse detengono il **potere di nomina del presidente della Repubblica** in base a quanto afferma l'**articolo 83**: «il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri». Le Camere hanno anche il potere di **concessione o revoca della fiducia**

La Costituzione
della
Repubblica di
Weimar (1919)

L'opera di mediazione dei socialdemocratici e dei liberali portò comunque al varo, l'11 agosto 1919, di una **Costituzione di compromesso**, per cui la **Repubblica di Weimar** può essere definita la **prima repubblica**

La Costituzione di Weimar

La Costituzione di Weimar era composta da 181 articoli, di cui ne riportiamo alcuni, scelti tra i più significativi, nei quali era riconosciuto ampio spazio all'affermazione dei diritti civili, sociali e politici. Nel documento era inoltre valorizzato l'ordinamento federale dello Stato attraverso l'articolazione in Länder, regioni con un elevato grado di autonomia.

Art. 1 - Il Reich tedesco è una Repubblica. Il potere statale emana dal popolo.

Art. 2 - Il territorio del Reich si compone dei territori dei Länder tedeschi. [...]

Art. 5 - Il potere statale nelle materie di competenza del Reich viene esercitato dagli organi di questo in base alla sua Costituzione; nelle altre materie dagli organi dei Länder, in conformità alle loro leggi costituzionali.

Art. 48 [...] Il presidente può prendere le misure necessarie al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante, e, se necessario, intervenire con la forza armata. A tale scopo può sospendere in tutto o in parte la efficacia dei diritti fondamentali stabiliti dagli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153. Di tutte le misure prese ai sensi dei precedenti commi il presidente deve senza indugio dare notizia al Reichstag. Le misure stesse devono essere revocate se il Reichstag lo richieda. Nel caso di urgente necessità, il governo di un Land può adottare per il proprio territorio le misure provvisorie indicate nel secondo comma. Esse vanno revocate se lo richiedono il presi-

dente del Reich o il Reichstag.

Art. 109 - Tutti i tedeschi sono uguali innanzi alla legge.

Uomini e donne hanno di regola gli stessi diritti e doveri civili.

Sono aboliti i privilegi o le incapacità di diritto pubblico, collegati con la nascita o l'appartenenza a ceti. [...]

Art. 114 - La libertà della persona è inviolabile.

Una diminuzione o soppressione della libertà individuale da parte dell'autorità pubblica è possibile solo in virtù di legge. Chi sia arrestato deve essere informato, al più tardi nel giorno successivo all'arresto, del motivo per cui ciò sia avvenuto e del giudice che l'ha disposto. Gli deve essere data immediatamente la possibilità di proporre azione contro tale arresto. [...]



Proclamazione della Costituzione della nascente Repubblica di Weimar firmata dal presidente neoeletto, Friedrich Ebert.

al Governo in base all'articolo 94: «Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere».

Il presidente della Repubblica viene eletto ogni sette anni dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali dei rispettivi Consigli (3 per ogni regione a eccezione della Valle D'Aosta che ne ha uno solo), tramite voto segreto e con la maggioranza qualificata (2/3 dell'Assemblea) o con la maggioranza assoluta dalla quarta votazione in poi (cioè con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto). In base all'articolo 88 «il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse», ma non può essere sfiduciato dal Parlamento, anche se in seguito a gravi violazioni della Costituzione può essere messo sotto accusa dalle Camere per alto tradimento (articolo 90); la sua eventuale destituzione, però, deve essere decisa dalla Corte costituzionale.

L'articolo 92 stabilisce che «il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei

ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri»; una volta nominato dal presidente della Repubblica, **il governo deve ottenere la fiducia delle Camere**. Una mozione di sfiducia può essere presentata in qualsiasi momento da un decimo dei componenti di una Camera, e nel caso il governo sia sfiduciato, il presidente della Repubblica conferisce direttamente a una personalità indicata dai gruppi di maggioranza l'incarico di formare un nuovo governo, che dovrà ottenere la fiducia del Parlamento. Se non riesce a trovare nessuna coesione tra le forze politiche di maggioranza, il presidente firma il decreto di scioglimento anticipato delle due Camere, rinviando il paese a elezioni, per eleggere un nuovo Parlamento.

Tale sistema, pur sottoposto a svariate critiche, ha regolato la struttura delle istituzioni italiane per un sessantennio, anche se i tentativi per una sua riforma restano, a partire dagli anni Ottanta fino a oggi, il tema per eccellenza di scontro e dibattito delle forze politiche.